



ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
«Волиньобленерго»

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Уповноваженої особи
ПрАТ «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
Від 01.06.2026 № 246

ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

на закупівлю товару

ДК 021:2015: 44220000-8

Столярні вироби

(Алюмінієві та металопластикові конструкції)

Місто Луцьк
Луцького району
Волинської області
2026 рік

Розділ І. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в тендерній документації

Тендерна документація (далі також – Документація) розроблена відповідно до вимог Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015 № 922-VIII (далі – Закон № 922-VIII) з урахуванням Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.2022 № 1178 (далі – Особливості № 1178). Додатки, що додаються до цієї Документації є її невід’ємною частиною.

Терміни, які використовуються у цій Документації, вживаються в значеннях, наведених у Законі № 922-VIII, Особливостях № 1178 постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2016 № 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків» та інших нормативно-правових актів.

2. Інформація про замовника торгів

повне найменування	Приватне акціонерне товариство «ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО»
місцезнаходження	43023, Україна, Волинська область, Луцький район, місто Луцьк, вулиця Яремчука Назарія, будинок 4
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками	Лейбик Ірина Павлівна – уповноважена особа з публічних закупівель, начальник відділу з організації закупівель 43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Яремчука Назарія, будинок 4 тел.: (0332) 78-05-06 e-mail: tender@energy.volyn.ua
посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками з приводу технічних вимог	Дзюбинський Данило Володимирович - начальник відділу матеріально технічного постачання 43023, Україна, Волинська область, місто Луцьк, вулиця Яремчука Назарія, будинок 4 тел.: (0332) 28-35-00 e-mail: dziubynskyi.dv@energy.volyn.ua

3. Процедура закупівлі

Відкриті торги з особливостями

4. Інформація про предмет закупівлі

код предмета закупівлі, визначений згідно з Єдиним закупівельним словником, його назва	44220000-8 Столярні вироби (Алюмінієві та металопластикові конструкції)
опис окремої частини або частин предмета закупівлі (лота), щодо яких можуть бути подані тендерні пропозиції	Закупівля здійснюється щодо предмету закупівлі в цілому. Подання тендерних пропозицій на частину обсягу закупівлі не передбачено.
місце постачання товару/ надання послуг/ виконання робіт	Україна, Волинська область

кількість, обсяг поставки
товарів/ надання послуг/
виконання робіт

108 м2, відповідно до Додатку 3 цієї Документації

строк поставки товару/
надання послуг/ виконання
робіт

по 31 грудня 2026 року, відповідно до Технічного завдання та проєкту Договору про закупівлю (Додатки 2 та 3 Документації)

5. Недискримінація учасників

Замовник забезпечує вільний доступ усіх учасників до інформації про закупівлю, передбаченої Законом.

Учасники (резиденти та нерезиденти) всіх форм власності та організаційно-правових форм беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

Тендерні пропозиції мають право подавати всі заінтересовані особи.

6. Валюта, у якій повинна бути зазначена ціна тендерної пропозиції

Валютою тендерної пропозиції є національна валюта України – гривня.

У разі якщо учасником процедури закупівлі є нерезидент, такий Учасник зазначає ціну пропозиції в електронній системі закупівель у валюті – гривня.

Під час проведення процедури закупівлі всі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою, а також за рішенням замовника одночасно всі документи можуть мати автентичний переклад на іншу мову. Визначальним є текст, викладений українською мовою.

Тендерні пропозиції та всі документи, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, інформація, пов'язана з цими тендерними пропозиціями, інформація, яка розміщується в електронній системі закупівель, а також всі документи, що будуть надані на розгляд замовника, повинні бути складені українською мовою, крім тих випадків, коли використання букв та символів української мови призводить до їх спотворення (зокрема, але не виключно інтернет-адреси, адреси електронної пошти, торгівельної марки/знаку, загальноприйняті міжнародні терміни). Використання латинських та інших символів при написанні українських слів не допускається.

7. Мова (мови), якою (якими) повинні бути складені тендерні пропозиції

Стандартні характеристики, вимоги, умовні позначення у вигляді скорочень і термінологія, пов'язана з предметом закупівлі, передбачені існуючими міжнародними або національними стандартами, нормами та правилами, викладаються мовою їх загальноприйнятого застосування.

Документи або копії документів, які передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї, які надаються учасниками в складі тендерної пропозиції, викладені іншими мовами, повинні надаватися разом із їх автентичним перекладом на українську мову. Тексти повинні бути автентичними, визначальним є текст, викладений українською мовою.

Офіційні документи, видані органом іноземної держави, повинні бути легалізовані в установленому в Україні порядку або засвідчені шляхом проставлення апостиллю, з додаванням перекладу цих документів українською мовою та з урахуванням пунктів 11 та 12 статті 34 та статті 79 Закону України «Про нотаріат».

Автентичність перекладу неофіційних документів (таких, що не підлягають легалізації / апостилюванню) повинна бути засвідчена перекладачем (організацією/бюро перекладу, яка здійснювала перекладу).

Розділ II. Порядок надання роз'яснень та внесення змін до тендерної документації

1. Надання роз'яснень щодо тендерної документації

Фізична / юридична особа має право не пізніше ніж за 3 (три) дні до закінчення строку подання тендерної пропозиції звернутися через електронну систему закупівель до замовника за роз'ясненнями щодо тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів та/або звернутися до замовника з

вимогою щодо усунення порушення під час проведення тендеру (далі – звернення). Усі звернення автоматично оприлюднюються в електронній системі закупівель без ідентифікації особи, яка звернулася до замовника. Замовник повинен протягом 3 (трьох) днів з дня їх оприлюднення надати відповідь на звернення та оприлюднити його в електронній системі закупівель.

2. Внесення змін до тендерної документації та/або оголошення

Замовник має право з власної ініціативи або у разі усунення порушень вимог законодавства у сфері публічних закупівель, викладених у висновку органу державного фінансового контролю відповідно до статті 8 Закону № 922-VIII, або за результатами звернень, або на підставі рішення органу оскарження внести зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів. У разі внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів строк для подання тендерних пропозицій продовжується замовником в електронній системі закупівель, а саме – в оголошенні про проведення відкритих торгів таким чином, щоб з моменту внесення змін до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій залишалося не менше 4 (чотирьох) днів.

Зміни, що вносяться замовником до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів, розміщуються та відображаються в електронній системі закупівель у новій редакції зазначених документації та/або оголошення додатково до їх попередньої редакції. Замовник разом із змінами до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів в окремому документі оприлюднює перелік змін, що вносяться. Зміни до тендерної документації та/або оголошення про проведення відкритих торгів у машинозчитувальному форматі розміщуються в електронній системі закупівель протягом одного дня з дати прийняття рішення про їх внесення.

Розділ III. Інструкція з підготовки тендерних пропозицій

1. Зміст і спосіб подання тендерної пропозиції

Тендерна пропозиція подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, у яких зазначається інформація про ціну, інші критерії оцінки (у разі їх встановлення замовником), та шляхом завантаження сканованих документів та/або електронних документів з:

- ✓ інформацією та документами, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі;
- ✓ інформацією та документами, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному);
- ✓ інформацією та документами, що підтверджують відповідність технічних, якісних і кількісних характеристик предмета закупівлі, запропонованого учасником, критеріям, встановленим замовником, а також відповідною технічною специфікацією (у разі потреби – планами, кресленнями, малюнками чи описом предмета закупівлі);
- ✓ інформацією про маркування, протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі встановленим замовником вимогам (у разі встановлення даної вимоги) ;
- ✓ інформацією та документами щодо відповідності учасника підставам, визначеним пунктом 47 Особливостей № 1178;
- ✓ документами, що підтверджують надання учасником забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення даної вимоги);

- ✓ інформацією щодо підтвердження ступеня локалізації виробництва товару/товарів (застосовується у разі, якщо вартість предмету закупівлі, оголошеного замовником, дорівнює або перевищує 200 тисяч гривень, та предмет закупівлі є в переліку відповідно до пункту 6¹ «Прикінцевих та перехідних положень» Закону № 922-VIII з врахуванням абзаців третього та четвертого пункту 3 Особливостей № 1178);
- ✓ іншою інформацією та документами, що можуть бути надані в тендерній пропозиції відповідно до вимог тендерної документації та додатків до неї.

Перелік всіх документів та/або всієї інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, та перелік всіх документів та/або всієї інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі, оформлюються двома окремими додатками до Документації (див. Додаток 1 та 4 до Документації). У зазначених переліках Замовник розміщує посилання на відповідні вимоги Документації, якщо включення таких вимог до переліків у повному обсязі ускладнило б їх сприйняття.

У разі якщо інформація, розміщена в електронній системі закупівель шляхом завантаження документів, містить відомості, що відрізняються від тих, які розміщені шляхом заповнення електронних полів, автентичною вважається інформація, розміщена шляхом заповнення електронних полів.

Тендерну пропозицію учасника рекомендується формувати з папок з документами, які сортуються за наступним принципом:

Папка № 1 – Документи, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі;

Папка № 2 – Документи, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям;

Папка № 3 – Документи, що підтверджують відповідність технічних і якісних характеристик предмета закупівлі, ступеня локалізації виробництва, запропонованого учасником, критеріям та вимогам, встановленим замовником;

Папка № 4 – Інші документи.

Зміст та вигляд документів повинен відповідати оригіналам відповідних документів, згідно з якими вони виготовляються (форма, доступна для візуального сприйняття, чіткий та розбірливий текст).

З назви кожного файлу повинно чітко слідувати, який саме документ міститься у файлі. Файли з інформацією та документами не повинні мати захисту від їх відкриття, копіювання їх вмісту або друку.

Документи, що вимагаються від учасників, повинні бути у вигляді:

- ❖ електронних кольорових копій з сканованих паперових оригіналів документів учасника із зазначенням найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує документ, її власного імені та прізвища, на фірмовому бланку (за наявності) із вихідними реквізитами (номер, дата), відбитком печатки учасника (дана вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством);
- ❖ електронних кольорових копій з сканованих паперових копій оригіналів документів, завірених учасником, із зазначенням найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її власного імені та прізвища, з відміткою «Згідно з оригіналом» (без лапок), дати засвідчення копії.

У випадках, визначених законодавством, копії документів засвідчують відбитком печатки юридичної особи, структурного підрозділу (служби

діловодства, служби кадрів, бухгалтерії тощо) юридичної особи або печатки «Для копій».

Приклад

Згідно з оригіналом

Менеджер з персоналу Особистий підпис Власне ім'я ПРИЗВИЩЕ

Дата Відбиток печатки

- ❖ електронних кольорових копій з сканованих паперових оригіналів документів, виданих учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами із зазначенням посади, особистого підпису особи, яка засвідчує документ, її власного імені та прізвища, на фірмовому бланку (за наявності) із вихідними реквізитами (номер, дата), відбитком печатки (за наявності);
- ❖ електронних кольорових копій з сканованих паперових оригіналів нотаріально завірених копій з оригіналів документів;
- ❖ електронних документів.

Документи, видані державними органами, повинні відповідати вимогам нормативних актів, відповідно до яких такі документи видані.

Документи (матеріали та інформація), видані учаснику іншими організаціями, підприємствами, установами, надані учасником через електронну систему закупівель у формі електронного документа, повинні супроводжуватись накладеним електронним підписом особи, яка підписує документ.

Якщо документи (матеріали та інформація) надані учасником через електронну систему закупівель у формі електронного документа із накладанням електронного підпису окремо на кожен з таких документів, засвідчення таких документів (матеріалів та інформації), що подаються у складі тендерної пропозиції, печаткою та підписом уповноваженої посадової особи учасника, не вимагається.

Якщо електронні документи у складі тендерної пропозиції видано іншою організацією і на них уже накладено електронний підпис цієї організації, учаснику не потрібно накладати на нього свій електронний підпис.

У разі надання довідок у вигляді роздрукованого електронного документа, такі довідки повинні містити обов'язкові атрибути (QR-код, № документа, запиту тощо) за допомогою яких можна перевірити автентичність цих документів.

Використання аналога власноручного підпису на документах (факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, іншого аналога власноручного підпису) у складі тендерної пропозиції, допускається лише у разі надання у складі тендерної пропозиції письмової згоди уповноваженої особи учасника, у якій має міститися зразок відповідних аналогів власноручних підписів та печатки та/або у випадку подання такого документа у формі електронного документа із накладанням електронного підпису окремо на кожен з таких документів.

Документи повинні бути без поправок, дописок тощо.

Виправлення можливі лише у власних документах учасника. У випадку виправлення помилок, вони повинні бути засвідчені підписом уповноваженої посадової особи учасника.

Відповідальність за помилки друку в документах, підписаних відповідним чином, несе учасник.

Учасник самостійно відповідає за зміст поданої тендерної пропозиції та дотримання норм чинного законодавства України.

Відповідно до статей 3, 32, 34 Конституції України, Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 № 2297-VI, Конвенції Ради Європи 1981 р. № 108 «Про захист осіб стосовно автоматизованої обробки персональних даних» (ETS № 108) підпис фізичної особи, яка представляє учасника, на документах,

передбачених та встановлених для оформлення під час проведення процедури закупівлі, є підтвердженням одержання безумовної згоди фізичних осіб, які діють від імені учасника, на обробку (збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення) персональних даних учасника або фізичних осіб, які є посадовими особами/працівниками, уповноваженими особами учасника.

Факт подання тендерної пропозиції учасником – фізичною особою чи фізичною особою-підприємцем, яка є суб'єктом персональних даних, вважається безумовною згодою суб'єкта персональних даних щодо обробки її персональних даних у зв'язку з участю в процедурі закупівлі відповідно до абзацу 4 статті 2 Закону України «Про захист персональних даних».

Факт подання тендерної пропозиції учасником – юридичною особою, що є розпорядником персональних даних, вважається підтвердженням наявності у неї права на обробку персональних даних, а також надання такого права замовнику, як одержувачу зазначених персональних даних від імені суб'єкта (володільця). Відповідальність за неправомірну передачу замовнику персональних даних, а також їх обробку, несе виключно учасник, що подав тендерну пропозицію.

Підписанням тендерної пропозиції учасник підтверджує, що він повідомлений про свої права відповідно до статті 8 Закону України «Про захист персональних даних».

Документи, що не передбачені законодавством для учасників, не подаються ними у складі тендерних пропозицій. Відсутність документів, що не передбачені законодавством для учасників у складі тендерної пропозиції, не може бути підставою для її відхилення замовником.

У разі, якщо учасник або переможець процедури закупівлі не повинен складати або не зобов'язаний складати відповідно до норм чинного законодавства (у разі подання тендерної пропозиції учасником-нерезидентом/переможцем-нерезидентом відповідно до норм законодавства країни реєстрації) певний документ згідно з вимогами тендерної документації, то він надає лист-роз'яснення в довільній формі, в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або копію відповідних роз'яснень державних органів.

Відповідно до частини 3 статті 12 Закону № 922-VIII під час використання електронної системи закупівель з метою подання тендерних пропозицій та їх оцінки, документи та дані створюються та подаються з урахуванням вимог законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», а саме шляхом завантаження сканованих документів та/або електронних документів в електронну систему закупівель та накладання на тендерну пропозицію в цілому кваліфікованого електронного підпису (КЕП) або удосконаленого електронного підпису (УЕП) особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників-нерезидентів) та/або завантаження електронних документів та накладання на кожний електронний документ тендерної пропозиції окремо електронного підпису особи, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (окрім учасників-нерезидентів).

Файл з КЕП/УЕП уповноваженої посадової особи учасника (створюється програмним комплексом, наприклад, файл у форматі .p7s), повинен бути доступним для перегляду та перевірки замовником.

Замовник перевіряє електронний підпис учасника через онлайн сервіс створення та перевірки електронного підпису на сайті центрального засвідчувального органу за посиланням <https://czo.gov.ua/verify>.

Під час перевірки електронного підпису повинна бути підтверджена назва організації (установи) учасника (для юридичної особи), код ЄДРПОУ чи

РНОКПП, прізвище, ім'я та по батькові, уповноваженої на підписання тендерної пропозиції (підписувача/власника ключа)). Повноваження особи на підписання тендерної пропозиції повинні бути підтверджені відповідно до вимог Документації.

Подання інформації під час проведення процедури закупівлі здійснюється в електронному вигляді через електронну систему закупівель. Замовник не вимагає від учасників подання у паперовому вигляді інформації, поданої ними під час проведення процедури закупівлі.

Документи, що готуються Учасником (довідки, гарантійні листи, тощо) мають бути датовані не раніше дати оприлюднення оголошення про проведення процедури закупівлі та містити унікальний номер оголошення про проведення процедури закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель.

За підроблення документів, печаток, штампів та бланків чи використання підроблених документів, печаток, штампів учасник несе кримінальну відповідальність відповідно до статті 358 Кримінального Кодексу України.

Учасник самостійно несе всі витрати, пов'язані з підготовкою та поданням тендерної пропозиції, незалежно від результатів процедури закупівлі, та відповідає за одержання необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів (у тому числі експортних та імпорتنих), документів, які підтверджують технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, інших документів, пов'язаних із поданням тендерної пропозиції.

До розрахунку ціни тендерної пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі проведення процедури закупівлі та укладення договору про закупівлю, витрати, пов'язані із оформленням забезпечення тендерної пропозиції (у разі встановлення такої вимоги). Зазначені витрати сплачуються учасником за рахунок його прибутку. Понесені витрати не відшкодовуються (в тому числі у разі відміни торгів чи визнання торгів такими, що не відбулися).

Замовник у будь-якому випадку не є відповідальним за зміст тендерної пропозиції учасника та за витрати учасника на підготовку тендерної пропозиції незалежно від результату процедури закупівлі.

Замовник не зобов'язаний розглядати документи, які не передбачені вимогами тендерної документації та додатками до неї та які учасник додатково надає на власний розсуд.

Для учасників - нерезидентів:

Учасник-нерезидент надає документи (у разі наявності), які є аналогічними до документів, що вимагаються замовником, відповідно до законодавства країни його реєстрації суб'єктом господарювання.

Для підтвердження дійсності оригіналів офіційних документів тендерної пропозиції учасника-нерезидента, з метою їх використання на території України, такі документи повинні бути легалізовані у встановленому порядку або засвідчені спеціальним штампом «Apostille» (апостиль), якщо країна реєстрації учасника-нерезидента підписала відповідну конвенцію, крім випадку, коли існують угоди між двома або декількома державами, які відміняють або спрощують зазначену процедуру або звільняють сам документ від легалізації.

Документи легалізуються учасниками – іноземними суб'єктами господарювання наступним чином:

- за спрощеною процедурою проставлення «Apostille» (апостилію) відповідно до статей 3 та 4 Гаазької Конвенції від 05.10.1961 р.

або

- за процедурою консульської легалізації відповідно до Віденської Конвенції «Про консульські зносини» 1963 р.

або

- нотаріально завіряться (в разі, якщо документи не потребують легалізації згідно з міжнародною угодою (конвенцією тощо) між Україною та країною реєстрації учасника). В такому випадку в тендерній пропозиції надається лист-роз'яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (дана вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки), з посиланням на відповідну міжнародну угоду (конвенцію тощо) між Україною та країною реєстрації учасника, згідно з якою документ не потребує легалізації. Прийняття документів без легалізації можливе, якщо це передбачено в угоді України з країною реєстрації учасника.

Документи, що не передбачені законодавством країни реєстрації учасників - нерезидентів, не подаються ними у складі тендерної пропозиції. В такому випадку необхідно надати власний лист-роз'яснення в довільній формі з відповідним обґрунтуванням ненадання таких документів. Учасники-нерезиденти повинні подати у складі своєї тендерної пропозиції пояснення по кожному документу з вимог тендерної документації, що не був наданий, та відповідні аналогічні документи, передбачені законодавством країн їх реєстрації (за наявності).

2. Розмір та умови надання, повернення чи неповернення забезпечення тендерної пропозиції

Згідно з Додатком 1 до цієї Документації.

У разі установлення вимоги про надання забезпечення тендерної пропозиції, умови її повернення чи неповернення установлені відповідно до статті 25 Закону № 922-VIII з урахуванням Особливостей № 1178.

3. Строк дії тендерної пропозиції, протягом якого тендерні пропозиції вважаються дійсними

Тендерні пропозиції вважаються дійсними протягом 90 (дев'яноста) днів із дати кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії тендерних пропозицій.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення тендерної пропозиції (за умови вимоги тендерної документації щодо надання такого забезпечення);
- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним тендерної пропозиції та наданого забезпечення тендерної пропозиції (за умови вимоги щодо надання такого забезпечення).

У разі необхідності учасник процедури закупівлі має право з власної ініціативи продовжити строк дії своєї тендерної пропозиції, повідомивши про це замовникові через електронну систему закупівель.

4. Внесення змін або відкликання тендерної пропозиції учасником

Учасник має право внести зміни до своєї тендерної пропозиції або відкликати її до закінчення кінцевого строку її подання без втрати свого забезпечення тендерної пропозиції (за умови вимоги тендерної документації щодо надання забезпечення).

Такі зміни або заява про відкликання тендерної пропозиції враховуються, якщо вони отримані електронною системою закупівель до закінчення кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Якщо замовником під час розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі виявлено невідповідності в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у тендерній пропозиції та/або подання яких передбачалося тендерною документацією, він розміщує у строк, який не може бути меншим ніж два робочі дні до закінчення строку розгляду тендерних пропозицій, повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей в електронній системі закупівель.

Під невідповідністю в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції та/або подання яких вимагається тендерною документацією, розуміється у тому числі відсутність у складі тендерної пропозиції інформації та/або документів, подання яких передбачається тендерною документацією (крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником, та/або інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його тендерній пропозиції). Невідповідністю в інформації та/або документах, які надаються учасником процедури закупівлі на виконання вимог технічної специфікації до предмета закупівлі, вважаються помилки, виправлення яких не призводить до зміни предмета закупівлі, запропонованого учасником процедури закупівлі у складі його тендерної пропозиції, найменування товару, марки, моделі тощо.

Замовник не може розмішувати щодо одного і того ж учасника процедури закупівлі більше ніж один раз повідомлення з вимогою про усунення невідповідностей в інформації та/або документах, що подані учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, крім випадків, пов'язаних з виконанням рішення органу оскарження.

5. Документи, що підтверджують повноваження

Повноваження щодо підпису документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі підтверджуються документами, що підтверджують повноваження посадової (уповноваженої) особи учасника на підписання документів, засвідчення копій документів тендерної пропозиції та договору про закупівлю за результатами процедури закупівлі згідно з Додатком 1 до Документації.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

У Додатку 1 до Документації Замовником зазначаються один або декілька кваліфікаційних критеріїв відповідно до статті 16 Закону № 922-VIII з урахуванням положень Особливостей № 1178 та інформація про спосіб підтвердження відповідності учасників процедури закупівлі установленим критеріям та вимогам згідно із законодавством.

У разі подання тендерної пропозиції об'єднанням учасників підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям здійснюється з урахуванням узагальнених об'єднаних показників кожного учасника такого об'єднання на підставі наданої об'єднанням інформації.

7. Інформація про характер і обсяги

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі та технічні специфікації до предмета закупівлі визначаються замовником з урахуванням вимог, визначених частиною четвертою статті 5 Закону № 922-VIII. Перелік вимог до предмета закупівлі, його якісні характеристики та технічні вимоги, визначено Додатком 3 цієї Документації.

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні відповідати встановленим / зареєстрованим діючим нормативним актам діючого законодавства (державним стандартам (технічним умовам)), які передбачають застосування заходів із захисту довкілля.

Якщо в технічному завданні є посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, то учасник може подати у своїй пропозиції відповідний еквівалент, але не гірший за визначений у технічному завданні.

У разі якщо вичерпний опис характеристик скласти неможливо, в місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов'язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними

європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

Учасник має право запропонувати еквівалент товару з технічними характеристиками, не гіршими або кращими за наведені у технічному завданні. Учасник повинен вказати технічні характеристики запропонованого товару, його особливості, істотні відмінності, що в повному обсязі підтверджують відповідність вимогам Замовника без виразів «не менше», «не більше», «має бути», «еквівалент», «аналог», «орієнтовно», «не гірше» тощо, якщо такий вираз не визначено технічною документацією. У разі надання еквівалента з технічними характеристиками, що відрізняються від бажаного предмету закупівлі, Замовник розглядає запропоновані технічні характеристики еквівалента, та може погодитись або відхилити пропозицію учасника у разі, якщо технічні характеристики еквівалента є неприйнятними для Замовника.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником процедури закупівлі, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції та виробників, дистриб'юторів, дилерів, товар яких пропонується учасником в якості еквіваленту для підтвердження достовірності технічних, якісних чи інших показників тендерної пропозиції учасника. Аналогом такого звернення також є перевірка інформації Замовником, що міститься у відкритих даних, доступ до яких є вільним, у тому числі мережі інтернет (наприклад офіційний вебсайт виробника товару). У разі отримання інформації про невідповідність технічних, якісних чи інших показників запропонованого еквіваленту учасника процедури закупівлі вимогам технічного завдання, визначеного Додатком 3 до Документації, або факту зазначення у тендерній пропозиції будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою під час визначення результатів відкритих торгів, Замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника процедури закупівлі з підстав невідповідності технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі.

8. Інформація про протоколи випробувань або сертифікати, що підтверджують відповідність предмета закупівлі

Учасник в складі тендерної пропозиції повинен завантажити в електронну систему закупівель документи, які підтверджують відповідність запропонованого предмету закупівлі заданим вимогам, які стосуються об'єкта оцінки відповідності (у разі встановлення таких вимог згідно з Додатками 1 та/або 3 до Документації).

9. Підстави, установлені пунктом 47 Особливостей № 1178

Учасник процедури закупівлі підтверджує відсутність підстав, зазначених у пункті 47 Особливостей № 1178 (крім підпунктів 1 та 7 цього пункту), шляхом самостійного декларування відсутності таких підстав в електронній системі закупівель під час подання тендерної пропозиції.

Замовник не вимагає від учасника процедури закупівлі під час подання тендерної пропозиції в електронній системі закупівель будь-яких документів, що підтверджують відсутність підстав, визначених у пункті 47 Особливостей № 1178, крім самостійного декларування відсутності таких підстав учасником процедури закупівлі відповідно до абзацу шістнадцятого цього пункту.

Замовник приймає рішення про відмову учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах та зобов'язаний відхилити тендерну пропозицію учасника процедури закупівлі в разі, коли учасник відповідає одній з обставин визначених пунктом 47 Особливостей № 1178.

Замовник самостійно за результатами розгляду тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі підтверджує в електронній системі закупівель відсутність в учасника процедури закупівлі підстав, визначених підпунктами 1 і 7 пункту 47 Особливостей № 1178.

У разі участі об'єднання учасників підтвердження відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей № 1178, здійснюється щодо кожного такого учасника.

Замовник не вимагає документального підтвердження інформації про відсутність підстав для відхилення тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі, визначених пунктом 47 Особливостей № 1178, у разі, коли така інформація є публічною, що оприлюднена у формі відкритих даних згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», та/або міститься у відкритих публічних електронних реєстрах, доступ до яких є вільним, та/або може бути отримана електронною системою закупівель шляхом обміну інформацією з іншими державними системами та реєстрами, крім випадків, коли доступ до такої інформації є обмеженим на момент оприлюднення оголошення про проведення відкритих торгів враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 12.03.2022 № 263 «Деякі питання забезпечення функціонування інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів в умовах воєнного стану» відповідно до Указу Президента України від 24.02.2022 № 64 «Про введення воєнного стану в Україні» де встановлено, що на період дії воєнного стану міністерства, інші центральні та місцеві органи виконавчої влади, державні та комунальні підприємства, установи, організації, що належать до сфери їх управління, для забезпечення належного функціонування інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, публічних електронних реєстрів, володільцями (держателями) та/або адміністраторами яких вони є, та захисту інформації, що обробляється в них, а також захисту державних інформаційних ресурсів, можуть вживати додаткових заходів, зокрема зупиняти, обмежувати роботу інформаційних, інформаційно-комунікаційних та електронних комунікаційних систем, а також публічних електронних реєстрів.

За відсутності вільного доступу Замовника до публічної інформації, що міститься у відкритих державних реєстрах, або публічної інформації, що є доступною в електронній системі закупівель, перевірка Замовником інформації щодо відсутності підстав, визначених пунктом 47 Особливостей № 1178, здійснюється з урахуванням наявних тимчасових обмежень у вільному доступі до такої інформації, що рекомендовано Уповноваженим органом згідно з інформаційним листом від 03.01.2025 № 3323-04/861-06.

Розділ IV. Подання та розкриття тендерних пропозицій

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

до 00:00 год 09.06.2026.

1. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій

Отримана тендерна пропозиція вноситься автоматично до реєстру отриманих тендерних пропозицій.

Електронна система закупівель автоматично формує та надсилає повідомлення учаснику про отримання його тендерної пропозиції із зазначенням дати та часу.

Тендерні пропозиції після закінчення кінцевого строку їх подання не приймаються електронною системою закупівель.

2. Дата та час розкриття тендерних пропозицій

Електронною системою закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначеного замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкривається вся інформація, зазначена в тендерній пропозиції (тендерних пропозиціях), у тому числі інформація про ціну/приведену ціну тендерної пропозиції (тендерних пропозицій)

3. Розкриття тендерних пропозицій

Розкриття тендерних пропозицій відбувається відповідно до статті 28 Закону № 922-VIII (положення абзацу третього частини першої та абзацу другого частини другої статті 28 Закону № 922-VIII не застосовується).

Якщо була подана одна тендерна пропозиція, електронна система закупівель після закінчення строку для подання тендерних пропозицій, визначених замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, розкриває всю інформацію, зазначену в тендерній пропозиції, крім інформації, визначеної пунктом 40 Особливостей № 1178, не проводить оцінку такої тендерної пропозиції та визначає таку тендерну пропозицію найбільш економічно вигідною.

Протокол розкриття тендерних пропозицій формується та оприлюднюється відповідно до частин третьої та четвертої статті 28 Закону № 922-VIII.

Не підлягає розкриттю інформація, що обґрунтовано визначена учасником як конфіденційна, у тому числі інформація, що містить персональні дані. Конфіденційною не може бути визначена інформація про запропоновану ціну, інші критерії оцінки, технічні умови, технічні специфікації та документи, що підтверджують відповідність кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону № 922-VIII, і документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених пунктом 47 Особливостей № 1178.

Розділ V. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

Для проведення відкритих торгів із застосуванням електронного аукціону повинно бути подано не менше двох тендерних пропозицій. Електронний аукціон проводиться електронною системою закупівель відповідно до статті 30 Закону № 922-VIII.

Оцінка тендерної пропозиції проводиться електронною системою закупівель автоматично на основі критеріїв і методики оцінки, визначених замовником у тендерній документації, шляхом визначення тендерної пропозиції найбільш економічно вигідною.

Найбільш економічно вигідною тендерною пропозицією електронна система закупівель визначає тендерну пропозицію, ціна/приведена ціна якої є найнижчою.

Учасник визначає ціну на запропонований предмет закупівлі, що він пропонує поставити за договором про закупівлю, з урахуванням технічних, якісних та кількісних характеристик предмету закупівлі, всіх умов виконання договору про закупівлю, податків і зборів, що сплачуються або повинні бути сплачені, витрат на транспортування, страхування, навантаження, розвантаження, сплату митних тарифів, усіх інших витрат, передбачених для предмету закупівлі даного виду.

Питома вага цінового критерію становить – 70 (сто) %.

Відповідно до мети Закону № 922-VIII, ураховуючи показники ефективності, на які Замовник з урахуванням специфіки предмету закупівлі звертає додаткову увагу, встановлено нецінові критерії загальною вагою 30%.

Характеристика нецінового критерію «Ефективність»

Показники для «Ефективність»:

❖ Відстрочка платежу

Обґрунтування доцільності застосування: Зручність розрахунків
Підтвердження відповідності: Учасник у складі тендерної пропозиції здійснює вказівку (заповнює відповідне електронне поле) на період розрахунку за договором, який ним пропонується.

Додаткові опції:

- 60 календарних днів - 0%
- 120 календарних днів - 5%
- 180 календарних днів - 10%

Вага критерію: 10%

1. Перелік критеріїв оцінки та методика оцінки тендерних пропозицій із зазначенням питомої ваги кожного критерію

❖ Термін постачання

Обґрунтування доцільності застосування: Виробнича необхідність
Підтвердження відповідності: Учасник у складі тендерної пропозиції (заповнює відповідне електронне поле тендерної пропозиції) здійснює вказівку на період поставки товару, який ним пропонується, протягом якого зможе поставити товар.

Додаткові опції:

- 10 робочих днів - 0%
 - 5 робочих днів - 5%
 - 2 робочих дні - 10%
- Вага критерію: 10%

❖ Гарантійні зобов'язання

Обґрунтування доцільності застосування: Критерій застосовується у зв'язку з споживчою необхідністю. Критерій забезпечує додаткову оцінку ефективності закупівлі, з точки зору якості продукції відповідно до статті 7 Закону України «Про захист прав споживачів» та ефективності закупівлі відповідно до мети Закону № 922VIII.

Підтвердження відповідності: Учасник у складі тендерної пропозиції здійснює вказівку (заповнює відповідне електронне поле) на строк гарантійного зобов'язання, який ним декларується щодо поставки товару з гарантійними умовами.

Додаткові опції:

- 3 роки - 0%
- 4 роки - 5%
- 5 років - 10%

Вага критерію: 10%

Для використання інших критеріїв оцінки разом з ціною передбачено поняття приведеної ціни.

Тендерна пропозиція, подана учасником, оцінюється замовником за приведеною ціною, яка розраховується автоматично системою електронних закупівель на момент подання пропозиції учасником за математичною формулою:

$$PP = P / (1 + (F1 + F2 + \dots F_n) / PV)$$

де: PP - приведена ціна;

p - ціна;

F1 ... F_n - питома вага інших критеріїв оцінки, запропонованих учасником;

PV - питома вага критерію «ціна».

Ціни вказуються з двома десятковими знаками.

Розмір мінімального кроку пониження ціни під час електронного аукціону – 0,5%.

Замовником не приймається до розгляду тендерна пропозиція, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення закупівлі.

У разі, якщо перевищення ціни тендерної пропозиції учасника закупівлі є вищим, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення закупівлі, то замовник відхиляє таку тендерну пропозицію.

**2. Аномально низька ціна
тендерної пропозиції,
вимоги до її обґрунтування**

Відповідно до абзацу дев'ятого пункту 37 Особливостей № 1178 учасник процедури закупівлі, який надав найбільш економічно вигідну тендерну пропозицію, що є аномально низькою (у цьому пункті під терміном «аномально низька ціна тендерної пропозиції» розуміється ціна/приведена ціна найбільш

економічно вигідної тендерної пропозиції, яка є меншою на 40 або більше відсотків середньоарифметичного значення ціни/приведеної ціни тендерних пропозицій інших учасників процедури закупівлі, та/або є меншою на 30 або більше відсотків наступної ціни/приведеної ціни тендерної пропозиції; аномально низька ціна визначається електронною системою закупівель автоматично за умови наявності не менше двох учасників, які подали свої тендерні пропозиції щодо предмета закупівлі або його частини (лота), повинен надати протягом одного робочого дня з дня визначення найбільш економічно вигідної тендерної пропозиції обґрунтування в довільній формі щодо цін або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції.

Обґрунтування аномально низької тендерної пропозиції може містити інформацію про (даний перелік не є вичерпним):

- ✓ досягнення економії завдяки застосованому технологічному процесу виробництва товарів, порядку надання послуг чи технології будівництва;
- ✓ сприятливі умови, за яких учасник може поставити товари, надати послуги чи виконати роботи, зокрема спеціальна цінова пропозиція (знижка) учасника;
- ✓ отримання учасником державної допомоги згідно із законодавством.

Учасник, пропонує ціну якого визначена аномально низькою, у складі обґрунтування зобов'язаний надати інформацію щодо об'єктивних обставин, що дозволяють йому формувати ціну, яка є аномально низькою. Така інформація не повинна обмежуватися лише абстрактними твердженнями про можливість виконання договірних умов за такою ціною, вона обов'язково повинна супроводжуватися наданням:

- ✓ розрахунків про економічні особливості способу поставки товару, надання послуг чи виконання робіт (розрахунків вартості ціни пропозиції, що підтверджують визначення такої аномально низької ціни тендерної пропозиції), у т.ч.:
 - ❖ порівняння ціни тендерної пропозиції із діючими цінами на ринку;
 - ❖ розрахунок рівня оплати праці та/або витрат на залучення фахівців за цивільно-правовими договорами тощо;
 - ❖ розрахунок витрат на оренду майна, витрат на паливо та/або інші витрати;
- ✓ наявність застосування процесів за рахунок виконання аналогічних договірних зобов'язань, що підтверджується письмовими доказами таких доводів;
- ✓ посилання на експертні, нормативні, технічні та/або інші документи, що підтверджують актуальність ціни пропозиції та/або можливість виконання умов договору на заявлених учасником процедури закупівлі умовах.

3. Опис та приклади формальних (несуттєвих) помилок, допущення яких учасниками не призведе до відхилення їх тендерних пропозицій

Замовник не відхиляє тендерні пропозиції учасників у випадку допущення ними формальних (несуттєвих) помилок.

Формальними (несуттєвими) вважаються помилки, що пов'язані з оформленням тендерної пропозиції та не впливають на зміст тендерної пропозиції, а саме – технічні помилки та опіски, до яких відносяться, зокрема:

- ❖ Інформація/документ, подана учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, містить помилку (помилки) у частині:
 - ✓ уживання великої літери (наприклад: «м. Луцьк» замість «м. Луцьк»; «вул. Яремчука Назарія» замість «вул. Яремчука Назарія» тощо);
 - ✓ уживання розділових знаків та відмінювання слів у реченні (наприклад: встановлення/невстановлення розділових знаків (крапка, двокрапка, кома, крапка з комою, тире, знак питання, лапки, дужки тощо) з порушенням загальних пунктуаційних правил української мови, а саме «інформація

наведена в тендерній документації» замість «інформація, наведена в тендерній документації» тощо, та відмінювання слів у реченні/словосполученні з порушенням правил української мови з відмінювання іменників, П.І.Б., числівників тощо, а саме: «згідно копії» замість «згідно з копією», «Іванівної» замість «Іванівни», «дев'ятиста» замість «дев'ятисам» тощо);

- ✓ використання слова або мовного звороту, запозичених з іншої мови (наприклад: використання русизмів, а саме «включати» замість «вмикати» або «слідуючий» замість «наступний» тощо);
- ✓ зазначення унікального номера оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі, присвоєного електронною системою закупівель та/або унікального номера повідомлення про намір укласти договір про закупівлю – помилка в цифрах (наприклад: «UA-2023-01-01-003201-b» замість «UA-2024-01-01-003201-b»). Не вважається формальною помилкою відсутність такого номеру в цілому);
- ✓ застосування правил переносу частини слова з рядка в рядок (наприклад: «пропед-ури» замість «процеду-ри», «зобов'язаний» замість «зобов'язаний» тощо);
- ✓ написання слів разом та/або окремо, та/або через дефіс (наприклад: «невимагається» замість «не вимагається» або «будь-ласка» замість «будь ласка» тощо);
- ✓ нумерації сторінок/аркушів (у тому числі кілька сторінок/аркушів мають однаковий номер, пропущені номери окремих сторінок/аркушів, немає нумерації сторінок/аркушів, нумерація сторінок/аркушів не відповідає переліку, зазначеному в документі).
- ❖ Помилка, зроблена учасником процедури закупівлі під час оформлення тексту документа/унесення інформації в окремі поля електронної форми тендерної пропозиції (у тому числі комп'ютерна коректура, заміна літери (літер) та/або цифри (цифр), переставлення літер (цифр) місцями, пропуск літер (цифр), повторення слів, немає пропуску між словами, заокруглення числа), що не впливає на ціну тендерної пропозиції учасника процедури закупівлі та не призводить до її спотворення та/або не стосується характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційних критеріїв до учасника процедури закупівлі.
- ❖ Неправильна назва документа (документів), що подається учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, зміст якого відповідає вимогам, визначеним замовником у тендерній документації (наприклад: «Лист» замість «Лист-пояснення», «Довідка» замість «Гарантійний лист», «Інформація» замість «Довідка» тощо).
- ❖ Окрема сторінка (сторінки) копії документа (документів) не завірена підписом та/або печаткою учасника процедури закупівлі (у разі її використання).
- ❖ У складі тендерної пропозиції немає документа (документів), на який посилається учасник процедури закупівлі у своїй тендерній пропозиції, при цьому замовником не вимагається подання такого документа в тендерній документації (наприклад: в тендерній пропозиції не наданий протокол сертифікаційних випробувань, на підставі якого виданий сертифікат відповідності предмету закупівлі вимогам ГОСТ, ДСТУ, ТУ, робочих креслень, виданий уповноваженим на те державним органом України, оскільки його надання не вимагається тендерною документацією).
- ❖ Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що не містить власноручного підпису уповноваженої особи учасника процедури закупівлі, якщо на цей документ (документи) накладено її кваліфікований електронний підпис (накладений електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» в цілому на тендерну пропозицію в даному

випадку не застосовується, на документ без власноручного підпису має бути накладено окремий електронний підпис). Використання учасником факсимільного відтворення підпису, яке прослідковується Замовником через візуальний огляд документу (про застосування «факсиміле» свідчить наявність графічних та цифрових елементів, зокрема: фон навколо, однотипний тон підпису, ідентичне розміщення елементів/нахилів тощо), без виконання вимог тендерної документації щодо його застосування, які передбачені пунктом 1 розділу III Документації, – не вважаються формальною помилкою та співвідносяться з відсутністю підпису документу.

- ❖ Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що складений у довільній формі та не містить вихідного номера (наприклад: «від 01.01.2024 № ____» замість «від 01.01.2024 № 02-03/007» тощо).
- ❖ Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що є сканованою копією оригіналу документа/електронного документа.
- ❖ Подання документа учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, який засвідчений підписом уповноваженої особи учасника процедури закупівлі та додатково містить підпис (візу) особи, повноваження якої учасником процедури закупівлі не підтверджені (наприклад, переклад документа завізований перекладачем тощо).
- ❖ Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, що містить (містять) застарілу інформацію про назву вулиці, міста, найменування юридичної особи тощо, у зв'язку з тим, що такі назва, найменування були змінені відповідно до законодавства після того, як відповідний документ (документи) був (були) поданий (подані).
- ❖ Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції, в якому позиція цифри (цифр) у сумі є некоректною, при цьому сума, що зазначена прописом, є правильною.
- ❖ Подання документа (документів) учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції в форматі, що відрізняється від формату, який вимагається замовником у тендерній документації, при цьому такий формат документа забезпечує можливість його перегляду (наприклад: учасник завантажив файл з документами та інформацією *.jpg замість файлу у форматі *.pdf тощо).

Перелік формальних помилок розроблений та затверджений Уповноваженим органом відповідно до абзацу 12 пункту 11 частини 1 статті 9 Закону № 922-VIII.

4. Розгляд та оцінка тендерних пропозицій

Розгляд та оцінка тендерних пропозицій здійснюються відповідно до статті 29 Закону № 922-VIII (положення частин другої, дванадцятої, шістнадцятої, абзаців другого і третього частини п'ятнадцятої статті 29 Закону № 922-VIII не застосовуються) з урахуванням положень пункту 43 Особливостей № 1178.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію у випадках, передбачених пунктами 44-47 Особливостей № 1178.

Замовник відхиляє тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, якщо:

5. Відхилення тендерних пропозицій

1) учасник процедури закупівлі:

- ✓ підпадає під підстави, встановлені пунктом 47 Особливостей № 1178;
- ✓ зазначив у тендерній пропозиції недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів відкритих торгів, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей № 1178;
- ✓ не надав забезпечення тендерної пропозиції, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;

- ✓ не виправив виявлені замовником після розкриття тендерних пропозицій невідповідності в інформації та/або документах, що подані ним у складі своєї тендерної пропозиції, та/або змінив предмет закупівлі (його найменування, марку, модель тощо) під час виправлення виявлених замовником невідповідностей, протягом 24 годин з моменту розміщення замовником в електронній системі закупівель повідомлення з вимогою про усунення таких невідповідностей;
- ✓ не надав обґрунтування аномально низької ціни тендерної пропозиції протягом строку, визначеного абзацом першим частини чотирнадцятої статті 29 Закону № 922-VIII/абзацом дев'ятим пункту 37 Особливостей № 1178;
- ✓ визначив конфіденційною інформацію, що не може бути визначена як конфіденційна відповідно до вимог пункту 40 Особливостей № 1178;
- ✓ є громадянином російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах); юридичною особою, створеною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран; юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства України, кінцевим бенефіціарним власником, членом або учасником (акціонером), що має частку в статутному капіталі 10 і більше відсотків (далі – активи), якої є російська федерація/республіка білорусь/ісламська республіка іран, громадянин російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран (крім того, що проживає на території України на законних підставах), або юридичною особою, утвореною та зареєстрованою відповідно до законодавства російської федерації/республіки білорусь/ісламської республіки іран, крім випадків коли активи в установленому законодавством порядку передані в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів; або пропонує в тендерній пропозиції товари походженням з російської федерації/республіки білорусь (за винятком товарів, необхідних для ремонту та обслуговування товарів, придбаних до набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2022 р. № 1178);

2) тендерна пропозиція:

- ✓ не відповідає умовам технічної специфікації та іншим вимогам щодо предмета закупівлі тендерної документації, крім невідповідності у інформації та/або документах, що може бути усунена учасником процедури закупівлі відповідно до пункту 43 Особливостей № 1178;
- ✓ є такою, строк дії якої закінчився;
- ✓ є такою, ціна якої перевищує очікувану вартість предмета закупівлі, визначену замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, якщо замовник у тендерній документації не зазначив про прийняття до розгляду тендерної пропозиції, ціна якої є вищою, ніж очікувана вартість предмета закупівлі, визначена замовником в оголошенні про проведення відкритих торгів, та/або не зазначив прийнятний відсоток перевищення або відсоток перевищення є більшим, ніж зазначений замовником в тендерній документації;
- ✓ не відповідає вимогам, установленим у тендерній документації відповідно до абзацу першого частини третьої статті 22 Закону № 922-VIII;

3) переможець процедури закупівлі:

- ✓ відмовився від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації або укладення договору про закупівлю;
- ✓ не надав у спосіб, зазначений в тендерній документації, документи, що підтверджують відсутність підстав, визначених у підпунктах 3, 5, 6 і 12 пункту 47 Особливостей № 1178;

- ✓ не надав забезпечення виконання договору про закупівлю, якщо таке забезпечення вимагалось замовником;
- ✓ надав недостовірну інформацію, що є суттєвою для визначення результатів процедури закупівлі, яку замовником виявлено згідно з абзацом першим пункту 42 Особливостей № 1178.

Замовник може відхилити тендерну пропозицію із зазначенням аргументації в електронній системі закупівель у разі, коли:

- ✓ учасник процедури закупівлі надав неналежне обґрунтування щодо ціни або вартості відповідних товарів, робіт чи послуг тендерної пропозиції, що є аномально низькою;
- ✓ учасник процедури закупівлі не виконав свої зобов'язання за раніше укладеним договором про закупівлю з тим самим замовником, що призвело до його дострокового розірвання і застосування санкцій у вигляді штрафів та/або відшкодування збитків протягом трьох років з дати дострокового розірвання такого договору. Зазначений учасник процедури закупівлі може надати підтвердження вжиття заходів для доведення своєї надійності, незважаючи на наявність відповідної підстави для відхилення тендерної пропозиції. Для цього учасник процедури закупівлі (суб'єкт господарювання) повинен довести, що він сплатив або зобов'язався сплатити відповідні зобов'язання та відшкодування завданих збитків. Якщо замовник вважає таке підтвердження достатнім, тендерна пропозиція такого учасника не може бути відхилена.

Інформація про відхилення тендерної пропозиції, у тому числі підстави такого відхилення (з посиланням на відповідні положення цих особливостей та умови тендерної документації, яким така тендерна пропозиція та/або учасник не відповідають, із зазначенням, у чому саме полягає така невідповідність), протягом одного дня з дати ухвалення рішення оприлюднюється в електронній системі закупівель та автоматично надсилається учаснику процедури закупівлі/переможцю процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, через електронну систему закупівель.

У разі коли учасник процедури закупівлі, тендерна пропозиція якого відхилена, вважає недостатньою аргументацію, зазначену в повідомленні, такий учасник може звернутися до замовника з вимогою надати додаткову інформацію про причини невідповідності його пропозиції умовам тендерної документації, зокрема технічній специфікації, та/або його невідповідності кваліфікаційним критеріям, а замовник зобов'язаний надати йому відповідь з такою інформацією не пізніше як через чотири дні з дати надходження такого звернення через електронну систему закупівель, але до моменту оприлюднення договору про закупівлю в електронній системі закупівель відповідно до статті 10 Закону № 922-VIII.

Розділ VI. Результати торгів та укладання договору про закупівлю

Замовник відміняє відкриті торги у разі:

- 1) відсутності подальшої потреби в закупівлі товарів, робіт чи послуг;
- 2) неможливості усунення порушень, що виникли через виявлені порушення вимог законодавства у сфері публічних закупівель, з описом таких порушень;
- 3) скорочення обсягу видатків на здійснення закупівлі товарів, робіт чи послуг;
- 4) коли здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок дії обставин непереборної сили.

У разі відміни відкритих торгів замовник протягом одного робочого дня з дати прийняття відповідного рішення зазначає в електронній системі закупівель підстави прийняття такого рішення.

1. Відміна тендеру чи визнання тендеру таким, що не відбувся

2. Строк укладання договору

Рішення про намір укласти договір про закупівлю приймається замовником відповідно до статті 33 Закону № 922-VIII та пункту 49 Особливостей № 1178.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, який визнаний переможцем процедури закупівлі, протягом строку дії його пропозиції, не пізніше ніж через 15 (п'ятнадцять) днів з дати прийняття рішення про намір укласти договір про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі. У випадку обґрунтованої необхідності строк для укладання договору може бути продовжений до 60 днів. У разі подання скарги до органу оскарження після оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю перебіг строку для укладання договору про закупівлю зупиняється.

З метою забезпечення права на оскарження рішень замовника до органу оскарження договір про закупівлю не може бути укладено раніше ніж через 5 (п'ять) днів з дати оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

3. Проект договору про закупівлю

Проект договору з основними умовами викладений у Додатку 2.

Учасник процедури закупівлі шляхом конклюдентних дій, а саме поданням тендерної пропозиції, автоматично підтверджує, що згоден з основними умовами проекту договору про закупівлю, викладеному у Додатку 2 до Документації, та буде дотримуватися умов своєї тендерної пропозиції протягом строку її дії.

Проект договору не є остаточним і вичерпним та може бути доповнений і скоригований під час укладання договору за виключенням його істотних умов.

Договір про закупівлю укладається відповідно до умов тендерної документації та тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі у письмовій або електронній формі (якщо таку можливість передбачено проектом договору про закупівлю згідно з Додатком 2 Документації).

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту тендерної пропозиції переможця процедури закупівлі, крім випадків:

- ✓ визначення грошового еквівалента зобов'язання в іноземній валюті;
- ✓ перерахунку ціни в бік зменшення ціни тендерної пропозиції переможця без зменшення обсягів закупівлі;
- ✓ перерахунку ціни та обсягів товарів в бік зменшення за умови необхідності приведення обсягів товарів до кратності упаковки.

4. Істотні умови договору про закупівлю та внесення змін до нього

Остаточна редакція договору про закупівлю складається переможцем з урахуванням особливостей предмету закупівлі за результатом проведеної процедури закупівлі на базі проекту договору про закупівлю (Додаток 2) та надсилається замовнику електронною поштою для попереднього погодження, перед надсиланням паперового примірника.

У випадку закупівлі робіт, визначених абзацами 2-3 частини першої статті 41 Закону № 922-VIII, переможець процедури закупівлі додатково надсилає на електронну адресу Замовника документи, що містять інформацію про ціни на матеріальні ресурси у машинозчитувальному форматі (txt, rtf, md, odt, doc(x), xls(x), csv, xml, (x)html та/або інші) та інформацію, передбачену абзацом четвертим частини першої статті 41 Закону № 922-VIII.

Договір про закупівлю укладається відповідно до положень Цивільного кодексу України з урахуванням особливостей, визначених Законом № 922-VIII та Особливостей № 1178. Переможець процедури закупівлі повинен підписати 2 (два) примірники договору про закупівлю у строки, визначені в тендерній документації, та у день підписання передати їх замовнику.

Всі витрати, пов'язані з укладанням договору, покладатимуться на переможця процедури закупівлі та відповідно до положень Цивільного кодексу України. Нотаріальне посвідчення договору не є обов'язковим, але на вимогу замовника договору підлягають нотаріальному посвідченню.

Не підписання та/або ненадання переможцем примірників договору у вказаний строк буде розцінено як відмова переможця від укладення договорів про закупівлю, що спричиняє наслідки, передбачені пунктами 44, 46 Особливостей № 1178.

Відповідно до статті 638 Цивільного кодексу України істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди.

Істотні умови договору про закупівлю не можуть змінюватися після його підписання до виконання зобов'язань сторонами в повному обсязі, крім випадків:

1) зменшення обсягів закупівлі, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків замовника;

2) узгодженого сторонами збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків пропорційно коливанню ціни такого товару на ринку, що відбулося з дня укладення договору про закупівлю (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вперше) або з дня останнього внесення змін до договору про закупівлю в частині зміни ціни (у разі збільшення ціни за одиницю товару за цим підпунктом вдруге і далі), за умови документального підтвердження такого коливання. Такі зміни до договору про закупівлю можуть бути внесені не раніше 90 днів з дня підписання договору про закупівлю або внесення до нього змін щодо збільшення ціни за одиницю товару за умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю. Обмеження стосовно строків внесення змін до договору про закупівлю щодо збільшення ціни за одиницю товару не застосовується у разі зміни умов договору про закупівлю бензину та дизельного пального, природного газу та електричної енергії. Обмеження щодо збільшення ціни за одиницю товару не більше ніж на 10 відсотків застосовується щодо кожного окремого випадку збільшення ціни за одиницю товару (без обмеження кількості змін). Змінена ціна за одиницю товару не повинна перевищувати ціну за одиницю товару, що передбачена в початковому договорі про закупівлю, більше ніж на 50 відсотків;

3) покращення якості предмета закупівлі за умови, що таке покращення не призведе до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

4) продовження строку дії договору про закупівлю та строку виконання зобов'язань щодо передачі товару, виконання робіт, надання послуг у разі виникнення документально підтверджених об'єктивних обставин, що спричинили таке продовження, у тому числі обставин непереборної сили, затримки фінансування витрат замовника, за

умови, що такі зміни не призведуть до збільшення суми, визначеної в договорі про закупівлю;

5) погодження зміни ціни в договорі про закупівлю в бік зменшення (без зміни кількості (обсягу) та якості товарів, робіт і послуг), у тому числі у разі коливання ціни товару на ринку;

6) зміни ціни в договорі про закупівлю у зв'язку з зміною ставок податків і зборів та/або зміною умов щодо надання пільг з оподаткування – пропорційно до зміни таких ставок та/або пільг з оподаткування, а також у зв'язку з зміною системи оподаткування пропорційно до зміни податкового навантаження внаслідок зміни системи оподаткування;

7) зміни встановленого згідно із законодавством органами державної статистики індексу споживчих цін, зміни курсу іноземної валюти, зміни біржових котирувань

або показників Platts, ARGUS, регульованих цін (тарифів), нормативів, середньозважених цін на електроенергію на ринку «на добу наперед», що застосовуються в договорі про закупівлю, у разі встановлення в договорі про закупівлю порядку зміни ціни;

8) зміни умов у зв'язку із застосуванням положень частини шостої статті 41 Закону № 922-VIII;

9) зменшення обсягів закупівлі та/або ціни згідно з договорами про закупівлю робіт з будівництва об'єктів нерухомого майна відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 квітня 2023 р. № 382 «Про реалізацію експериментального проекту щодо відновлення населених пунктів, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації» (Офіційний вісник України, 2023 р., № 46, ст. 2466), якщо розроблення проектної документації покладено на підрядника, після проведення експертизи та затвердження проектної документації в установленому законодавством порядку.

У разі внесення змін до істотних умов договору про закупівлю у випадках, передбачених цим пунктом, замовник обов'язково оприлюднює повідомлення про внесення змін до договору про закупівлю та/або про ціни на матеріальні ресурси відповідно до вимог Закону № 922-VIII з урахуванням Особливостей № 1178.

5. Дії замовника при відмові переможця процедури закупівлі підписати договір про закупівлю

У разі, якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається укладеним.

У разі відмови переможця процедури закупівлі від підписання договору про закупівлю відповідно до вимог тендерної документації, неукладення договору про закупівлю з вини учасника, ненадання замовнику підписаного договору у строк, визначений Особливостями № 1178, або ненадання переможцем процедури закупівлі документів, що підтверджують відсутність підстав, установлених пунктом 47 Особливостей № 1178, замовник відхиляє тендерну пропозицію такого учасника, визначає переможця процедури закупівлі серед тих учасників, строк дії тендерної пропозиції яких ще не минув, та приймає рішення про намір укласти договір про закупівлю у порядку та на умовах, визначених Законом № 922-VIII та Особливостями № 1178.

6. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Забезпечення виконання за договором про закупівлю у вигляді застави грошових коштів у розмірі 3 % вартості (ціни) договору про закупівлю.

Умови оплати, повернення, неповернення, тощо див. у п. 9.13 проєкту Договору про закупівлю (Додаток 2 до тендерної документації).

Розділ VII. Додаткова інформація

1. Критерії високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі

(застосовується за умови, що відповідні обставини не дають підстав замовнику для встановлення факту/-ів пов'язаності осіб)

В процесі проведення процедури закупівлі під час розгляду тендерних пропозицій учасників, Замовник перевіряє чи є учасник процедури закупівлі пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або уповноваженою особою такого Замовника в значенні Закону № 922-VIII та чи володіє учасник процедури закупівлі високим ризиком пов'язаності відповідно до критеріїв високого ризику, що зазначені в даному розділі.

Критеріями високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі є:

1) учасник процедури закупівлі має спільну адресу або фактичне місцезнаходження з іншим учасником процедури закупівлі, Уповноваженою особою, головою та членами колегіального виконавчого органу, членами наглядової ради Замовника;

- 2) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов'язаних відносинами контролю, до якої також належить інший учасник процедури закупівлі;
- 3) фізична особа, що є бенефіціарним власником учасника процедури закупівлі або членом його наглядової ради, колегіального виконавчого органу або одноосібним виконавчим органом або є членом сім'ї однієї із таких осіб, є членом наглядової ради, колегіального виконавчого органу Замовника;
- 4) учасник процедури закупівлі належить до групи осіб, пов'язаних відносинами контролю щодо Замовника. Термін «контроль» у цій Документації вживається у значенні, наведеному в Законі України «Про захист економічної конкуренції»;
- 5) учасник процедури закупівлі, який на дату здійснення перевірки не є пов'язаною особою з іншим учасником (учасниками) процедури закупівлі та/або Уповноваженою особою, у розумінні Закону № 922-VIII, але був такою пов'язаною особою протягом року до моменту подання тендерних пропозицій для участі в закупівлі.

Рішення про виявлення одного або декількох критеріїв високого ризику пов'язаності учасника процедури закупівлі щодо конкретного учасника процедури закупівлі приймається Замовником до оприлюднення повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.

У разі якщо очікувана вартість закупівлі зазначена з урахуванням ПДВ, для участі у процедурі закупівлі учасник – неплатник ПДВ повинен привести свою цінову пропозицію до рівних умов з іншими учасниками процедури закупівлі – платниками ПДВ, а саме: цінова пропозиція повинна бути з урахуванням ПДВ (20%).

У зв'язку з вищевказаним, цінова пропозиція (ціна, що зазначається учасником в електронній системі закупівель в окремих електронних чек-боксах) для таких учасників повинна включати в себе як базову ціну тендерної пропозиції (без урахування ПДВ) так і вартість з ПДВ (20%).

При поданні тендерної пропозиції, учасник зазначає вартість цінової пропозиції в електронній системі закупівель з урахуванням ПДВ, і саме від цієї вартості робить ставки у процесі електронного аукціону.

Переможець процедури закупівлі, який не є платником ПДВ, завантажує в електронну систему закупівель цінову пропозицію за формою 4.1. згідно з Додатком 4 Документації без вказівки на ПДВ. Ціною договору, в такому випадку, вважається ціна тендерної пропозиції учасника/переможця без ПДВ.

2. Роз'яснення щодо участі учасників-резидентів неплатників ПДВ

Додатки до Документації

- | | |
|---------------------|---|
| Додаток 1. | Перелік документів та інформації, які подаються учасником процедури закупівлі у складі тендерної пропозиції |
| Додаток 1.1. | Опитувальник Учасника процедури закупівлі – юридичної особи |
| Додаток 1.2. | Опитувальник Учасника процедури закупівлі – фізичної особи |
| Додаток 2. | Проект Договору про закупівлю |
| Додаток 3. | Технічне завдання (інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі) |
| Додаток 4. | Перелік документів та інформації, які подаються переможцем процедури закупівлі |